



PUTUSAN
Nomor 1451 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AMAS MUFRENI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pongpok I, Nomor 12, RT 005, RW 010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nandang Sutisna, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pertanahan Dan Perumahan Indonesia (LBHPPI), beralamat di Jalan Karya, Nomor 37, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEPALA DESA RAJAPOLAH**, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini H. Atang Suwarno, S.Ip, berkedudukan di Jalan Raya Rajapolah, Nomor 172, Kabupaten Tasikmalaya;
2. **KEPALA DESA RAJAMANDALA**, dalam hal ini Enjang Jalaludin, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Rajamandala, Nomor 296, Kabupaten Tasikmalaya;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vida Dalia, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Bebedahan, Nomor 4, Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



D a n

1. **BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA CQ. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Drs. Roni Akhmad Sahroni, M.M., berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Sukapura V, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achdan Suwardana, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum, pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jalan Sukapura, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;
2. **BUPATI KABUPATEN TASIKMALAYA CQ. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Drs. H. Nana Heryana, M.M., berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Sukapura V, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achdan Suwardana, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, beralamat di Jalan Sukapura, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT**, dalam hal ini Drs. Dalu Agung Darmawan, M.Si. berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Muh. Yusuf, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Bandung;

- 4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TASIKMALAYA**, dalam hal ini Yuliana, S.H., M.Eng., berkedudukan Jalan Raya Singaparna Km. 11.7, Cikunir, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, memberikan kuasa kepada Ni Luh Ketut Suriartika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berkantor di Jalan Raya Singaparna Km. 11.7, Cikunir, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya.

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Pemegang Hak Amas Mufreni seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat IV tanggal 5 Februari 1990, yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Rajapolah Desa Rajapolah Blok Bebedahan, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;

adalah sah secara hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum Turut Tergugat III yang tanpa seizin Penggugat yang telah memasukkan luas tanah 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Pemegang Hak Amas Mufreni yang diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat IV tanggal 5 Februari 1990 yang masuk ke dalam luas tanah 13.220 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dalam surat keputusan Turut Tergugat III berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Juli 1991 Nomor 189/HP/KWBPN/1991 sebagai alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah termasuk Peta Bidang/Gambar Situasi/Nomor Induk Bidang dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama pemegang hak Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tanggal 18 Januari 1992 adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang tanpa seizin Penggugat yang telah memasukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Pemegang Hak Amas Mufreni seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang dikeluarkan Penerbitan Sertifikatnya oleh Turut Tergugat IV tanggal 5 Februari 1990 yang masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah termasuk ke dalam Peta Bidang/Gambar Situasi/Nomor Induk Bidang dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) seluas 13.220 m² (tiga belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tanggal 18 Januari 1992 adalah terbukti secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat III yang telah memasukkan luas tanah 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Pemegang Hak Amas Mufreni yang dikeluarkan penerbitan sertifikatnya oleh Turut Tergugat IV tanggal 5 Februari 1990 yang masuk ke dalam luas tanah 13.220 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh meter persegi) dalam surat keputusan Turut Tergugat III yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Juli 1991 Nomor 189/HP/KWBPN/1991 sebagai alas hak terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah termasuk Peta Bidang/Gambar Situasi/Nomor Induk Bidang dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tanggal 18 Januari 1992, tanpa izin/persetujuan dari Penggugat, maka sudah sepatutnya untuk dikeluarkan dan/atau dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Tanggal 31 Juli 1991 Nomor 189/HP/KWBPN/1991 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat IV yang telah memasukan Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Pemegang Hak Amas Mufreni seluas 675 m² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat IV tanggal 5 Februari 1990 masuk ke dalam Peta Bidang/Gambar Situasi/Nomor Induk Bidang Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) seluas 13.220 m² (tiga belas ribu dua ratus duapuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tanggal 18 Januari 1992, tanpa izin/persetujuan dari Penggugat, untuk dikeluarkan dan atau dipisahkan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah termasuk di dalamnya

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Bidang/Gambar Situasi/Nomor Induk Bidang dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama Pemegang Hak Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) yang selanjutnya dibuat secara terpisah sesuai dengan hak kepemilikan milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan tanah serta menyerahkannya kepada Penggugat objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* secara serta merta;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas 'tanah objek sengketa' dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- Bahwa Turut Tergugat IV telah melaksanakan mekanisme/prosedur pendaftaran tanah sesuai dengan PP 10 Tahun 1961;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tsm tanggal 2 Juni 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.686.500,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 417/PDT/2022/PT BDG, tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 417/PDT/2022/PT BDG *juncto* Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 417/PDT/2022/PT BDG, tanggal 31 Agustus 2022, dan mengadili sendiri:
 1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II untuk seluruhnya, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya berwenang mengadili perkara *a quo*;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 September 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang kompetensi absolut dapat dikabulkan, oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena telah memasukkan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Desa Rajapolah, atas nama Amas Mufreni

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 675 m² yang didalilkan milik Penggugat;

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut menurut Penggugat masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Rajapolah atas nama Tergugat I (Pemerintah Desa Rajapolah) dan Tergugat II (Pemerintah Desa Rajamandala) yang di terbitkan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan alas hak surat keputusan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat) sehingga merugikan Penggugat;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat pemerintahan, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, adalah termasuk tindakan pemerintahan, sehingga sesuai ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AMAS MUFRENI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAS MUFRENI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah., S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1451 K/Pdt/2023